

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
12084/2553

นายอรรถพล เลิศปัญญาดี  
บริษัทเสริมไพศาล จำกัด กับพวก

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 38 วรรคสอง

เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วเห็นว่าการที่จำเลยทั้งสองไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพซึ่งแขนขาของรูปชูอักษรโรมันคำว่า SUNSHIRO อยู่ในรูปพระอาทิตย์ และรูปเทพีเสรีภาพซึ่งแขนขาของรูปชูอักษรโรมันคำว่า RICHBERTY อยู่ในรูปดาว ไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับตน และคณะกรรมการได้มีคำวินิจฉัยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยทั้งสองนั้น มีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยทั้งสองไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าด้วย ส่วนปัญหาว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้หรือไม่ เป็นอีกปัญหาหนึ่ง และเป็นคนละเรื่องกับการฟ้องขอให้เพิกถอนการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1225/2549 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 435194 และเลขที่ 441011 ของจำเลยทั้งสอง ห้ามจำเลยทั้งสองใช้หรือยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพของโจทก์ และขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 ตามหนังสือรับรองของจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า LIBERTY อยู่ในรูปวงรี สำหรับสินค้าจำพวก 8 คีมจับอ็อก กับจำพวก 11 หัวเดมลม และรูปเทพีเสรีภาพ มีอักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า LIBERTY อยู่ในรูปวงรี สำหรับสินค้าจำพวก 8 กระบอกอัดจาระบี จำพวก 3 กระดาษทราย ผ้าทราย จำพวก 6 กุญแจ จำพวก 9 หน้ากากช่างเชื่อม และจำพวก 7 แผ่นตัด ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร ตามหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค

25997 ค 270205 ค 175365 ค 212121 ค 247610 ค 247611 และ ค 247612  
ตามลำดับ วันที่ 12 ตุลาคม 2543 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพยื่นขอรับสงวนลิขสิทธิ์โดยพระอาทิตย์ มีอักษร  
โรมันคำว่า SUNSHIRO ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางซ้อนทับอยู่บนรูปวงกลม  
ประติมากรรม และวันที่ 13 ธันวาคม 2543 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพยื่นขอรับสงวนลิขสิทธิ์โดยดวงดาว 8 แฉก มีอักษร  
โรมันคำว่า RICHBERTY อยู่ตรงกลางดวงดาว และมีอักษรโรมันคำว่า Around the  
World อยู่ใต้รูปเทพีเสรีภาพเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 คีมจับอ็อก ตามคำขอเลขที่  
435194 และ 441011 ตามลำดับ และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 โจทก์ยื่นคำขอ  
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพ มีอักษรโรมันประติมากรรมคำว่า  
LIBERTY อยู่ในรูปวงรี ทั้งหมดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8  
คีมจับอ็อก ตามคำขอเลขที่ 439407 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว  
เห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 435194 และ 441011 ของ  
จำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงมีคำสั่งให้โจทก์กับ  
จำเลยที่ 1 ทำความตกลงกันเองว่า ผู้ใดมีสิทธิเป็นผู้ขอจดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียว  
และให้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในกำหนด 90 วัน มิฉะนั้นภายใน  
กำหนด นายทะเบียนจึงประกาศโฆษณาคำขอเลขที่ 435194 ของจำเลยที่ 1 และให้  
โจทก์ใช้สิทธิคัดค้านภายใน 90 วัน โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนพิจารณาแล้ว มี  
คำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้าน โจทก์ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า  
พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนิน  
การตามขั้นตอนต่อไป ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า  
ที่ 1225/2549

มีปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้  
บังคับจำเลยทั้งสอง ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่

1225/2549 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปเทพี  
เสรีภาพที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว การที่จำเลยทั้งสองไปยื่นคำขอจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพซึ่งแขนขวาของรูปชูอักษรโรมันคำว่า  
SUNSHIRO อยู่ในรูปพระอาทิตย์และรูปเทพีเสรีภาพซึ่งแขนขวาของรูปชูอักษร  
โรมัน คำว่า RICHBERTY อยู่ในรูปดาว ไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับตน และ  
คณะกรรมการได้มีคำวินิจฉัยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้  
ตามคำขอของจำเลยทั้งสองนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปเทพี  
เสรีภาพที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองมี  
ส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำการ  
อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยทั้งสองไปยื่นคำขอจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ย่อมมีอำนาจฟ้อง  
จำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา  
38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ส่วนปัญหาว่าจำเลย  
ทั้งสองมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ารูปเทพีเสรีภาพที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้หรือไม่  
เป็นอีกปัญหาหนึ่ง และเป็นคนละเรื่องกับการฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองได้ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(สมควร วิเชียรวรรณ-อร่าม เสนามนตรี-ธนสิทธิ์ นิลกำแหง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายทนตล กิตติภมรา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป80/2552

ต้น

หมายเหตุ